

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о неразглашении конфиденциальной информации
и об ограничении использования результатов интеллектуальной
деятельности
от «16» июля 2026 г. (далее — «Основное соглашение»)

о передаче и использовании элементов Продукта Разработчика
(PulseTeam)
в Проекте CosmicMind

г. _____ «__» _____ 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Приходько Виталий Александрович, ИНН 463237451107, расчётный счёт 40802810000000069057, БИК 044525974, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны,

и Индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Евгеньевич, ИНН 784815635497, ОГРНИП 326784700194735, юридический адрес: 196240, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 69, корп. 3, литера А, кв. 30, расчётный счёт 40802810300009694958 в АО «ТБанк», БИК 044525974, корп. счёт 30101810145250000974, именуемый в дальнейшем «Разработчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее — «Соглашение») о нижеследующем.

1. Предмет

1.1. Настоящее Соглашение заключено во исполнение пункта 5.3 Основного соглашения и разово и полностью определяет условия передачи и использования элементов Продукта Разработчика «PulseTeam» (сайт pulseteam.online, Telegram-бот и связанные компоненты) в составе Проекта CosmicMind (далее — «Модуль Pulse» / «Модуль»).

1.2. PulseTeam остаётся продуктом Разработчика и может поставляться под брендом / внутри экосистемы CosmicMind (co-brand «PulseTeam · CosmicMind» либо согласованный аналог).

1.3. Разработчик предоставляет Правообладателю неисключительную, возмездную лицензию на использование Передаваемых элементов (раздел 2) в составе Проекта CosmicMind для оказания услуг конечным клиентам на территории Российской Федерации. Настоящее Соглашение не является отчуждением исключительного права. Право Разработчика самостоятельно развивать и коммерциализировать PulseTeam вне рамок настоящего Соглашения сохраняется.

2. Передаваемые элементы

2.1. Правообладателю предоставляется право использовать в составе CosmicMind следующие элементы Продукта Разработчика:

- опрос после смены (зал): оценка, темы «что мешало», личные факторы, комментарий;
- кухня: стоп-лист в чат точки, оценка смены шефа;
- «горящие вопросы» / проблемы смен и статусы (в работе / решено);
- операционный день: утро / вечер / чек-листы;
- сводки и PDF-отчёты для руководства;
- модель событий обратной связи и правила формирования инсайтов для связки с операционными и финансовыми данными CosmicMind;
- форматы обмена данными (JSON / JSONL / API), необходимые для синхронизации Модуля с платформой CosmicMind.

2.2. Не передаются: исключительные права на PulseTeam в целом; сайт pulseteam.online как самостоятельный продукт; клиентская база и договоры Разработчика; сырые идентификаторы Telegram без обезличивания; доступы к инфраструктуре Разработчика.

2.3. Подписанием настоящего Соглашения Стороны считают перечень раздела 2 согласованным. Дальнейшие доработки Модуля в рамках того же функционального назначения покрываются

настоящим Соглашением, если Стороны письменно не установят иное.

3. Вознаграждение: 70 / 30 с любых клиентов

3.1. Подписка конечного клиента на Модуль Pulse — ориентир 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей в месяц за одну точку (ресторан), либо иная сумма по согласованному счёту / прайсу.

3.2. Из суммы, фактически полученной от конечного клиента за Модуль Pulse (независимо от того, кто привёл клиента — Разработчик или Правообладатель), Стороны распределяют выручку всегда в пропорции:

— 70 % — Разработчику (ИП Смирнов С.Е.);

— 30 % — Правообладателю (ИП Приходько В.А.) — накладные расходы: бухгалтерия, серверы, обслуживание платформы и сопутствующие затраты Правообладателя.

Пример: при оплате 2 900 ₽ за точку в месяц Разработчику причитается 2 030 ₽, Правообладателю — 870 ₽.

3.3. Пропорция 70/30 применяется ко всем клиентам и точкам, на которых используется Модуль Pulse в рамках CosmicMind, без исключения по источнику лида.

3.4. Затраты Правообладателя на инфраструктуру, продажи и биллинг уже учтены в доле 30 % и дополнительно из доли Разработчика не удерживаются.

3.5. Порядок расчётов. Правообладатель ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным, направляет Разработчику отчёт: перечень оплаченных точек, суммы поступлений, расчёт 70/30. Выплата доли Разработчика — в течение 5 (пяти) рабочих дней после отчёта на расчётный счёт Разработчика. Закрывающие документы оформляются по согласованию Сторон.

3.6. Изменение цены Модуля и пропорции 70/30 допускается только письменным соглашением Сторон.

4. Данные и синхронизация

4.1. Для работы AI и аналитики CosmicMind Разработчик обеспечивает передачу структурированного потока событий Модуля и агрегированных показателей (не «сырой» базы целиком), в том числе для инсайтов вида: операционный / финансовый сигнал + сигналы персонала + рекомендуемые действия.

4.2. Обработка персональных данных — в соответствии с законодательством РФ и политиками Сторон; при необходимости Стороны оформляют отдельное поручение на обработку ПДн.

5. Срок

5.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует 12 (двенадцать) месяцев с автоматической пролонгацией на тот же срок, если ни одна из Сторон не уведомит другую об отказе от пролонгации письменно за 30 (тридцать) дней.

5.2. При просрочке выплат Разработчику более 20 (двадцати) календарных дней Разработчик вправе приостановить лицензию по настоящему Соглашению, письменно уведомив Правообладателя и предоставив 10 (десять) рабочих дней на устранение.

6. Заключительные положения

6.1. Во всём остальном Стороны руководствуются Основным соглашением. При противоречии в части PulseTeam / Модуля Pulse приоритет имеет настоящее Соглашение.

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Допускается подписание на бумаге, обменом скан-копий и через ЭДО.

7. Реквизиты и подписи

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

ИП Приходько Виталий Александрович

ИНН: 463237451107

Р/с: 40802810000000069057

БИК: 044525974 · ТБанк

_____ / Приходько В.А. /

РАЗРАБОТЧИК

ИП Смирнов Сергей Евгеньевич

ИНН: 784815635497

ОГРНИП: 326784700194735

Р/с: 40802810300009694958 · ТБанк

СПб, ул. Варшавская, 69к3, кв.30

_____ / Смирнов С.Е. /